부동산 실명법상 명의신탁

양자간 명의신탁	유효인 경우	무효인 경우
내부적 소유권	신탁자 / 수탁자	신탁자 / 수탁자
외부적 소유권	신탁자 / 수탁자	신탁자 / 수탁자
명의신탁 해지	가능 / 불가능	가능 / 불가능
제3자 보호	선의 / 악의	선의 / 악의

3자간 명의신탁	중간생략등기형	계약형
명의신탁 약정 효력	유효 / 무효	유효 / 무효
수탁자의 소유권 취득	매도인이 (선의 / 악의)인 경우 취득	매도인이 (선의 / 악의)인 경우 취득
신탁자의 수탁자에 대한 등기청구	직접 청구 (O / X) 대위 청구 (O / X)	직접 청구 (O / X) 대위 청구 (O / X)
수탁자가 신탁자에 반환할 금원	수탁자가 목적물을 처분하여 받은 대금	신탁자가 수탁자에게 지급한 대금

지상권

지상권의 성질

- 1필 토지 일부에 지상권 설정 → 가능 / 불가능
- 현재 공작물이 없는 경우 지상권 → 가능 / 불가능
- 지상권 처분금지특약 → 유효 / 무효
- 지상권과 건물소유권 분리양도 → 가능 / 불가능

존속기간

- 견고한 건물, 수목을 위한 지상권 → 년
- 일반건물을 위한 지상권 → 년
- 공작물의 소유를 위한 지상권 → 년
- 영구 무한의 지상권 → 가능 / 불가능

지료

- 지상권의 필수 요소인지 여부 → 필수 O / X
- 지료 (2년 / 2기)분 연체시 → 소멸청구사유
- 토지소유권 양도 전후 2년 연체 → 소멸 O / X
- 지료확정판결 전후 2년 연체 → 소멸 O / X

(관습법상) 법정지상권 성질

공통성질

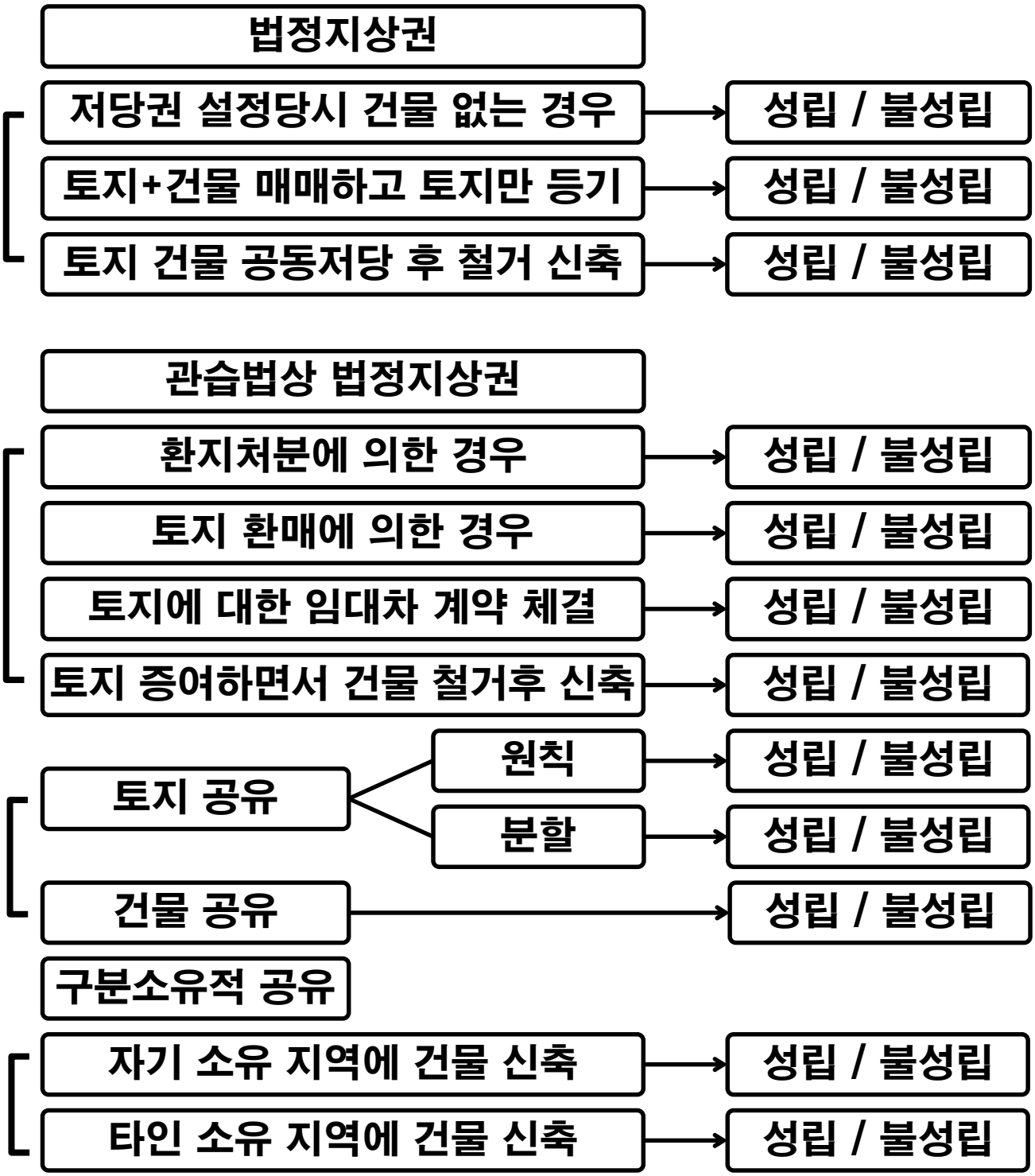
- 토지 건물 소유자가 동일하다가 달라진 경우 건물 소유자가 취득
- 법정지상권의 지료는 당사자 청구로 법원이 결정
- 미등기 무허가 건물 → 가능 / 불가능
- 가설건축물 → 가능 / 불가능
- 법정지상권 취득에 등기 → 필요 / 불필요
- 법정지상권 처분에 등기 → 필요 / 불필요

- 법정지상권 포기 특약 → 유효 / 무효
- 관습법상 법정지상권 포기 특약 → 유효 / 무효

법정지상권 성립 후 법률관계

- 토지소유자의 건물 철거청구 → 가능 / 불가능
- 지료 상당의 부당이득반환청구 → 가능 / 불가능
- 건물 매수인 지상권 취득에 등기 → 필요 / 불필요
- 건물 경락인 지상권 취득에 등기 → 필요 / 불필요

(관습법상) 법정지상권 성립여부



지역권

지역권의 성질

- 요역지 승역지 인접성 → 필요 / 불필요
- 요역지 일부를 위한 지역권 → 가능 / 불가능
- 승역지 일부에 대한 지역권 → 가능 / 불가능
- 지역권을 요역지와 분리양도 → 가능 / 불가능
- 요역지 공유자 1인만의 지역권 소멸 → 가능 / 불가능

지역권 소멸시효 중단

다른 공유자에게 효력이 (있다 / 없다)

지역권 취득시효 중단

모든 공유자에 대한 사유가 아니면 효력이 (있다 / 없다)

지역권 시효취득

- 시효취득 대상 → 계속되고 ( )된 지역권
- (스스로 / 타인이) 개설한 통로일 때 시효취득 가능
- 불법점유로 시효취득 → 가능 / 불가능
- 통행지역권 시효취득하면 손해보상 → 필요 / 불필요

전세권

- 채권담보 목적의 전세권
- 사용 수익 권능 배제 없이 → 가능 / 불가능
- 사용 수익 권능 배제 하면서 → 가능 / 불가능
- 임대차와 양립할 수 없는 범위에서 → 유효 / 무효
- 최단기간 → (토지 / 건물)에 한하여 1년
- 최장기간 → 토지, 건물 모두 ( )년
- 기간 정함 X → 소멸통고 후 ( )월 후 소멸
- 법정갱신
  - (토지 / 건물) 에 한하여
  - 기간 만료 (전) 6월~1월
  - 등기 (필요 / 불필요)
- (필요비 / 유익비)상황청구권 → 인정
- 설정행위로 전세권 처분 금지 → 가능 / 불가능

- 전세권을 전세금채권과 분리양도 → 가능 / 불가능
- 전세금채권을 전세권과 분리양도
- 존속 중
  - 확정적으로 → 가능 / 불가능
  - 소멸 조건으로 → 가능 / 불가능
- 소멸 후 → 전세금채권 분리양도 → 가능 / 불가능